

Nr. 9 Ministerbesprechung vom 2. Februar 1933, 18 Uhr

R 43 I/1459, S. 273–280

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; StS Lammers, Meissner; MinDir. Funk; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 18:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: NEUWAHLEN IN DEN PREUSSISCHEN GEMEINDE- UND PROVINZIALVERTRETUNGEN.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES INNERN.*
3. *VERORDNUNG ZUM SCHUTZE DES DEUTSCHEN VOLKES.*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: WAHLPROPAGANDA.*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: RICHARD-WAGNER-FEIER AM 12. MÄRZ IN LEIPZIG.*
6. *Außerhalb der Tagesordnung: TEILNAHME DES REICHSKOMMISSARS . POPITZ AN KABINETTSSITZUNGEN.*
7. *Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNG DES STELLVERTRETERS DES REICHSKANZLERS UND REICHSKOMMISSARS FÜR PREUSSEN.*
8. *Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: NEUWAHLEN IN DEN PREUSSISCHEN GEMEINDE- UND PROVINZIALVERTRETUNGEN.

Reichsminister Göring führte aus, daß es nach seiner Ansicht geboten sei, eine Woche nach der Neuwahl zum Preußischen Landtag¹⁾, also am besten am 12. März, Neuwahlen in den Gemeinde- und Provinzialvertretungen stattfinden zu lassen²⁾. Zahllose Gemeinde- und Provinzialvertretungen

¹⁾ Zur Frage der Auflösung und Neuwahl des PrLT s. Dok. Nr. 2, P. 2.

²⁾ In einem an Lammers und Göring am 2. 2. übersandten „Merkblatt“ hatte MdPrLT Nicolai die Notwendigkeit einer baldigen Neuwahl der Provinziallandtage und Gemeindevertretungen nachdrücklich betont und weiter erklärt: „Über die Gemeindevertretungen wird der Einfluß auf die Gemeinden, Städte und Kreise sowie die Provinzial-Verwaltungen verstärkt werden. Außerdem wird auf dem Umweg über die Provinziallandtage der Staatsrat umgestaltet werden können, der in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung ein unüberwindliches Hindernis für jede vernünftige Gesetzgebung bildet.“ Es erscheine möglich, „die Neuwahlen durch eine Preußische Notverordnung zu bestimmen. Die Begründung für diese Maßnahme läßt sich durch wirtschaftliche Ersparnisnotwendigkeiten erbringen. Ich möchte vorschlagen, daß dies dadurch geschieht, daß durch Notverord-

seien noch marxistisch. Besonders schlimm sei die Situation in dieser Hinsicht im Westen Deutschlands. Die Zusammensetzung entspreche in keiner Weise mehr der Stimmung der Bevölkerung. Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bat, die Angelegenheit sich noch einen Tag überlegen zu dürfen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für Preußen* wies darauf hin, daß es sich hier um eine Angelegenheit Preußens handle. Das Preußische Kabinett müsse hierüber Beschluß fassen³⁾. Grundsätzlich habe er jedoch gegen den Vorschlag des Reichsministers Göring nichts einzuwenden.

2. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES INNERN.

Der *Reichsminister des Innern* wies auf die unerträgliche Situation in den Ausschüssen und im Plenum des Reichsrats hin, die dadurch immer wieder entstehe, daß die sogenannte Hoheitsregierung Braun⁴⁾ die preußischen Bevollmächtigten zum Reichsrat instruiere. So habe zum Beispiel Ministerialdirektor Dr. Brecht den Antrag gestellt, daß der Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Volk zunächst den Ausschüssen des Reichsrats zur Beratung überwiesen werde⁵⁾. Nach seiner Ansicht sei es dringend geboten, in Preußen bald restlos klare Bahn zu schaffen und vor allem die sogenannte Hoheitsregierung abzusetzen.

Das *Reichskabinett* nahm hiervon Kenntnis.

3. VERORDNUNG ZUM SCHUTZE DES DEUTSCHEN VOLKES⁶⁾.

Der *Reichsminister des Innern* trug den beiliegenden Entwurf einer Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes⁷⁾ vor.

Der *Reichskanzler* warf die grundsätzliche Frage auf, ob es psychologisch richtig sei, durch Inkraftsetzung einer derartigen Verordnung die kommunistische Gefahr im Wahlkampf ganz gering zu gestalten. Er wies außerdem darauf hin, daß es wahrscheinlich besser sei, den zweiten Teil „Schutz

nung festgemacht wird, die Kommunalparlamente um ein Drittel ihres Bestandes zu vermindern, gleichzeitig die bestehenden Körperschaften aufzulösen und neu zu wählen.“ (R 43 11/568, Bl. 2–3).

3) Zur Beratung im Pr. Kabinett (Kommissare des Reichs) s. Dok. Nr. 14, P. 2.

4) Vgl. Dok. Nr. 2, P. 2, dort auch Anm. 7.

5) Beantragt in der Vollsitzung des RR am 2. 2. 33. Im Bericht des Reichsanzeigers vom 4. 2. hieß es dazu: Der Vertreter Preußens, MinDir. Brecht, „richtete am Schluß der Sitzung an die Reichsregierung die Bitte, den gestern veröffentlichten programmatischen Aufruf der Reichsregierung [s. Dok. Nr. 5, P. 1] den Reichsratsausschüssen zuzuleiten. Reichsinnenminister Dr. Frick erklärte, er werde das weitere veranlassen.“

6) Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 dieser Ministerbesprechung auch abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 8.

7) Zur vorangegangenen Beratung s. Dok. Nr. 3, P. 1. – In dem umfangreichen VOEntw. des RIM vom 2. 2. (23 Seiten, 41 §§) waren u. a. enthalten: Erster Teil („Schutz gegen politische Ausschreitungen“), Abschnitt I: Bestimmungen über die Anmeldung politischer Versammlungen. Die Versammlungen sollten u. a. verboten werden können, „wenn nach den Umständen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu besorgen ist“. Abschnitt II: Bestimmungen über Verbot, Beschlagnahme und Einziehung von Druckschriften (u. a. Tageszeitungen), „deren Inhalt geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden“. Zum Beschwerdeverfahren bestimmte § 10 Abs. 2: „Die Beschwerde [u. a. gegen Zeitungsverbote] ist bei der Stelle einzureichen, gegen deren Anordnung sie gerichtet ist. Diese hat sie unverzüglich der obersten Landesbehörde vorzulegen. Hilft diese der Beschwerde nicht ab, so hat sie sie unverzüglich an den Reichsminister des Innern weiterzuleiten, der endgültig entscheidet.“ Abschnitt III: Bestimmungen über die Auflösung von Vereinen und politischen Verbänden, deren „Zweck den §§ 81 bis 86, 127 bis 129 des Strafgesetzbuches zuwiderläuft“. Abschnitt IV: Bestimmungen über das Verbot öffentlicher Sammlungen zu politischen Zwecken. Zweiter Teil („Schutz gegen Gefährdung lebenswichtiger Betriebe“): Mit Gefängnis (in schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren) oder mit Geldstrafe sollte u. a. bestraft werden können, „wer zu einer Aussperrung oder Arbeitsniederlegung in einem lebenswichtigen Betrieb auffordert oder anreizt“ oder sich an der „Leitung einer Arbeitsniederlegung in einem lebenswichtigen Betrieb beteiligt“, „wer einen lebenswichtigen Betrieb dadurch behindert oder stört, daß er Bestandteile oder Zubehör beschädigt, zerstört, verändert oder in der Absicht der Störung des Betriebs böswillig außer Tätigkeit setzt“ (R 43 11/397, Bl. 4–27). Eine Begründung ist dem Entwurf nicht beigegeben. Vgl. die halbamtliche Verlautbarung in Anm. 7 zu Dok. Nr. 11.

gegen Gefährdung lebenswichtiger Betriebe“ jetzt noch nicht in Kraft zu setzen. Vielleicht könne man damit auskommen, nur die Abschnitte I, II und IV⁸⁾ sowie die für diese Abschnitte geltenden Strafbestimmungen in Kraft zu setzen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für Preußen* erklärte, in § 9 des Entwurfs⁹⁾ sei die Einführung einer Geldstrafe wegen politischer Beleidigung dringend geboten.

Es wurde *beschlossen*, den Entwurf unter Berücksichtigung der geäußerten Wünsche in gemeinsamer Besprechung zwischen dem Reichsministerium des Innern und dem Reichsjustizministerium neu zu formulieren, am nächsten Tage im Reichskabinett abermals zu beraten und sodann zu verabschieden¹⁰⁾.

4. Außerhalb der Tagesordnung: WAHLPROPAGANDA.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß für den bevorstehenden Wahlkampf der Reichsregierung kaum Mittel zur Verfügung ständen. Im Reichsministerium des Innern kämen insgesamt je 15000 RM aus dem Republikschutz- und dem Nachrichtenfonds für den Wahlkampf in Betracht. Ferner müßten natürlich die Mittel der Reichszentrale für Heimatdienst¹¹⁾ im Wahlkampf eingesetzt werden. Insgesamt ständen jedoch nur ganz geringe Mittel zur Verfügung. Die Regierung Brüning sei sehr großzügig im Wahlkampf vorgegangen und habe insgesamt 500000 RM für sogenannte sachliche Aufklärung, in Wirklichkeit für den Wahlkampf ausgegeben¹²⁾. Nach seiner Ansicht müßten der Reichsregierung 1 Million RM für den Wahlkampf zur Verfügung gestellt werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, der Regierung Braun sei immer vorgeworfen worden, daß sie amtliche Mittel für den Wahlkampf verwendet hätte¹³⁾. Die jetzige Reichsregierung, die den Gedanken der Sauberkeit im öffentlichen Leben propagiere, solle sich nicht demselben Vorwurf aussetzen, der gegen die Regierung Braun erhoben worden sei.

Der *Reichskanzler* stimmte den Ausführungen des Reichsministers der Finanzen zu und betonte gleichfalls, daß ihm die Anregung des Reichsministers des Innern nicht sympathisch erscheine¹⁴⁾. Eine gewisse Propaganda der Reichsregierung sei allerdings insofern erforderlich und möglich, als der Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Volk¹⁵⁾ und die in Aussicht genommene Generalbilanz der Regierung¹⁶⁾ durch Plakate und in ähnlicher Weise verbreitet werden müßten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* und der *Reichswirtschaftsminister* und *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* äußerten sich in demselben Sinne wie der Reichskanzler.

Das *Reichskabinett* faßte einen dementsprechenden Beschluß.

8) Die Abschnitte des ersten Teils. S. Anm. 7.

9) Nach § 9 sollten periodische Druckschriften verboten werden können, wenn in ihnen u. a. „zum Ungehorsam gegen Gesetze oder zu Gewalttätigkeiten aufgefordert wird“, „Organe, Einrichtungen, Behörden oder leitende Beamte des Staates beschimpft oder böswillig verächtlich gemacht werden“.

10) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 11, P. 2.

11) Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 11.

12) Wie aus RT-Drucks. Nr. 1457 (RT-Bd. 453, V. Wahlperiode) hervorgeht, hatte die Reg. Brüning den Fonds zum Schutz der Republik im Rechnungsjahre 1930 um insges. 496000 RM „zur Aufklärung der Bevölkerung über die Absichten und Ziele der Reichsregierung“ außerplanmäßig überschritten. Der Haushaltsausschuß des RT hatte für diese Überschreitung die Entlastung abgelehnt.

13) Vorwurf der Reg. Papen, die nach Brecht (Mit der Kraft des Geistes, S. 228 und 287 ff.) behauptet hatte, die PrStReg. habe „große Summen (zwei Millionen RM) Staatsgelder für Parteizwecke ausgegeben“. Brecht dazu weiter: „Die [preußischen] Minister informierten mich, daß es sich nicht um Staatsgelder, sondern um Privatgelder gehandelt habe, und daß die Verwendung zu Parteizwecken ausdrücklich ausgeschlossen gewesen sei.“ – Zur Behandlung der Angelegenheit durch die Reichs- und pr. Behörden in den Monaten Februar und März 1933 s. Schulze, Otto Braun, S. 782 ff.; einige Vorgänge hierzu in R 43 I/2282.

14) Die fehlenden Wahlkampfmittel erhielt Hitler wenig später aus einer 3-Mio-RM-Spende der Großindustrie. Vgl. Stegmann, Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus 1930-1933, Dok. Nr. XVIII und XIX (Rede Hitlers vor Industriellen am 20. 2. 33), in: Archiv für Sozialgeschichte, 13 (1973), S. 477 ff.

15) Vgl. Dok. Nr. 5, P. 1.

16) Vgl. Anm. 16 zu Dok. Nr. 25.

5. Außerhalb der Tagesordnung: RICHARD-WAGNER-FEIER AM 12. MÄRZ IN LEIPZIG.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß die Reichsregierung eine Einladung zur Feier des 50. Todestages Richard Wagners am 12. März d. Js. nach Leipzig erhalten habe¹⁷⁾. Sein Amtsvorgänger¹⁸⁾ habe die Einladung abgesagt und die Entsendung des Ministerialdirektors Pellengahr als seines Vertreters in Aussicht gestellt. Er, der Reichsminister des Innern, wolle die Einladung nunmehr annehmen und hoffe, nach Leipzig fahren zu können.

Reichsminister *Göring* teilte mit, daß er bereits als Reichstagspräsident die Einladung angenommen habe.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß er gleichfalls die Einladung angenommen habe¹⁹⁾.

6. Außerhalb der Tagesordnung: TEILNAHME DES REICHSKOMMISSARS DR. POPITZ AN KABINETTSSITZUNGEN.

Der *Reichskanzler* schlug vor, Reichskommissar Dr. Popitz das widerrufliche Zugeständnis zu machen, daß er auf besondere Einladung an den Sitzungen des Reichskabinetts teilnehmen solle²⁰⁾. Bedenken hiergegen wurden nicht geäußert.

7. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNG DES STELLVERTRETERS DES REICHSKANZLERS UND REICHSKOMMISSARS FÜR PREUSSEN.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für Preußen* richtete an die Mitglieder des Reichskabinetts die Bitte, irgendwelche Personalveränderungen nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, bevor sie nicht vom Reichskabinett beschlossen worden seien.

8. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS.

Der *Reichsarbeitsminister* bat um die Zustimmung des Reichskabinetts zu dem Anträge, den von seinem Amt als Reichsarbeitsminister zurückgetretenen früheren Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Dr. Syrup, wieder zur Ernennung zum Präsidenten der Reichsanstalt dem Herrn Reichspräsidenten vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Antrage zu.

¹⁷⁾ Hierzu vermerkte MinR Pukaß am 2. 2.: Der Leipziger OB Goerdeler habe bei persönlicher Vorsprache in der Rkei gebeten, daß an den Feierlichkeiten, „wenn nicht der Herr Reichskanzler persönlich, so doch zum mindestens der Herr Reichsminister des Innern [. . .] teilnehmen möchte. Auf Veranlassung des Auswärtigen Amts ist seinerzeit das diplomatische Korps eingeladen worden. Verschiedene Botschafter haben ihre Zusage gegeben. Dagegen haben von der Reichsregierung fast sämtliche Minister abgesagt. Der Herr Reichsminister der Finanzen habe auf dringende Bitte des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Goerdeler seine Absage wieder rückgängig gemacht und werde persönlich erscheinen.“ (R 43 II/1244, Bl. 9).

¹⁸⁾ Bracht.

¹⁹⁾ Lammers mit Schreiben an Goerdeler vom 7. 2.: Der RK werde an der Leipziger Veranstaltung teilnehmen und anschließend „sich nach Weimar zur Teilnahme an der dortigen Richard-Wagner-Feier begeben“ (R 43 II/1244, Bl. 12).

²⁰⁾ Hierzu vermerkte Lammers unter dem 2. 2., er habe in der Ministerbesprechung einen Vermerk des MinR Vogels vom 1. 2. betr. Teilnahme an den Sitzungen der Reichsregierung „vorgetragen“. In dem Vermerk hatte Vogels dargelegt: Neben den ständigen Teilnehmern (gemäß Geschäftsordnung der RReg. vom 3. 5. 24: Reichsminister, StSRkei, StS im Büro des RPräs., Reichspressechef, Protokollführer, s. RMinBl. 1924, S. 176) hätten bisher „widerruflich und ohne Stimmrecht – jedenfalls zeitweise – noch andere Persönlichkeiten grundsätzlich an allen Sitzungen der Reichsregierung teilgenommen, z. B. der Reichssparkommissar, der Reichskommissar für Preisüberwachung und ferner der Staatssekretär im Preußischen Staatsministerium. Für das jetzige Kabinett ist anscheinend dem Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung die ständige Teilnahme an allen Sitzungen“ zugesagt worden. Angesichts dieser Gepflogenheiten früherer Kabinette bestünden keine Bedenken gegen die Teilnahme des Reichskommissars für das Pr. Finanzministerium (R 43 I/1314, Bl. 29). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 11, P. 4.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte weiter mit, daß er nunmehr an Stelle des früheren Reichsarbeitsministers Dr. Syrup Reichskommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst²¹⁾ werden möchte. Bedenken hiergegen wurden nicht geäußert²²⁾.

²¹⁾ Syrup war auf Grund der VO vom 16. 7. 32 (RGBl. I, S. 352) zum Reichskommissar bestellt worden. – Zur Vorgeschichte (1920–1933) und zur staatlichen Förderung des Freiwilligen Arbeitsdienstes seit 1931 reiches Material in R 43 I/2085, 2086; R 77/1, 81; vgl. auch Schwenk, Geistige Grundlagen der Entstehung des Führerkorps im Arbeitsdienst und seine Gleichschaltung und Neuformung nach 1933; Köhler, Arbeitsdienst in Deutschland, S. 51 ff.

²²⁾ Die Urkunde über die Bestellung Seldtes zum Reichskommissar – vom RPräs. bereits am 4. 2. vollzogen – wurde vom RK erst am 11. 3. 33 gegengezeichnet und trägt daher dieses Datum (R 43 II/516, Bl. 12–15). Ursachen der Verzögerung waren offenbar (1) Meinungsverschiedenheiten zwischen Seldte und Hugenberg über die Abgrenzung der Aufgabenbereiche des Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums, wobei Seldte die Absicht äußerte, das Arbeitsministerium abzugeben und statt dessen ein Ministerium für Arbeitsdienst und Jugendertüchtigung zu übernehmen (vgl. Dok. Nr. 98, dort auch Anm. 4); (2) Auseinandersetzungen zwischen Seldte und Hierl über den organisatorischen Aufbau des staatlichen Arbeitsdienstes. Vgl. Dok. Nr. 38 und Anm. 10 zu Dok. Nr. 80.

Zitierhinweis

Nr. 9 Ministerbesprechung vom 2. Februar 1933, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d009>